

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1028/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพก่อสร้าง
นายพิศิษฐ์ ตระการศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 86

จำเลยระบุอ้างพยานหมายไว้ในบัญชีระบุพยานของตน แต่มิได้ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานปากดังกล่าวมาเบิกความ ครั้นถึงวันนัดจำเลยขอเลื่อนคดีโดยรับรองต่อศาลว่าจะไม่เลื่อนคดีอีก และจะนำพยานทุกปากมาสืบพร้อมกัน ซึ่งศาลชั้นต้นได้กำชับไว้แล้วว่าจะไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีอีก ถึงวันนัดจำเลยขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุผลว่าไม่สามารถนำพยานมาศาลได้โดยจำเลยมิได้ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานปากดังกล่าวมาศาล เช่นนี้ ย่อมถือได้ว่าเป็นการประวิงคดี ศาลตัดพยานปากนี้เสียได้

คดีมีประเด็นว่า จำเลยซื้อสินค้าไปจากโจทก์หรือไม่ ซึ่งศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบ แต่ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประเด็นดังกล่าว โจทก์ฟ้องว่าจำเลยติดต่อซื้อท่อระบายน้ำจากโจทก์ ส่วนจำเลยให้การว่า จำเลยติดต่อซื้อท่อระบายน้ำจากโจทก์แทนบริษัท น.ซึ่งเป็นตัวการ อันเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ จำเลยจึงมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้าง ดังนี้ ศาลฎีกาย่อมวินิจฉัยชี้ว่าพนักงานหลักฐานตามหน้าที่นำสืบที่ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยชำระเงินค่าสินค้าที่จำเลยซื้อไปจากโจทก์ จำนวน ๑๒๐,๙๐๖.๔๑ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๑๑๕,๑๔๘.๙๑ บาทนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่เคยซื้อสินค้าจากโจทก์ความจริงจำเลยได้รับมอบหมายให้ซื้อสินค้าแทนบริษัทนอร์ทเทิร์นครอสส์ จำกัด โจทก์ชอบที่จะไปฟ้องเรียกค่าสินค้าจากบริษัทดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๒๐,๙๐๖.๔๑ บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๑๑๕,๑๔๘.๙๑ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินจำเลยและให้งดสืบพยานเสีย นั้น เห็นว่า ตามบัญชีระบупยานจำเลยได้ระบุอ้างพยานปากนี้ไว้ว่ามีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร และเป็นพยานหมาย ซึ่งหมายความว่าจำเลยไม่สามารถนำพยานปากนี้มาศาลได้เว้นแต่จะขอให้ศาลออกหมายเรียกมา ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานปากนี้มาศาล ครั้นเมื่อศาลชั้นต้นเลื่อนการพิจารณาสืบพยานจำเลยไปเป็นวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ จำเลยก็ได้รับรองต่อศาลว่าจะไม่เลื่อนคดีอีก และจะนำพยานทุกปากมาพร้อมกัน และศาลได้กำชับไว้แล้วว่าจะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีอีก จำเลยรับรองต่อศาลเช่นนี้โดยรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถนำพยานมาศาล

ได้ตามบัญชีระบุพยาน เมื่อถึงวันนัดจำเลยขอเลื่อนคดีโดยเหตุผลที่ไม่สามารถนำพยานมาศาลได้อีกย่อมเป็นการประวิงให้การพิจารณาเป็นไปโดยล่าช้าอย่างชัดแจ้ง ศาลล่างทั้งสองให้ตัดพยานจำเลยปากนี้เสียชอบแล้ว

ส่วนประเด็นว่าจำเลยซื้อสินค้าไปจากโจทก์หรือไม่นั้น คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยติดต่อซื้อท่อระบายน้ำจากโจทก์ จำเลยให้การว่าจำเลยติดต่อซื้อท่อระบายน้ำจากโจทก์แทนบริษัทนอร์ทเทิร์นครอสส์ จำกัด โจทก์ชอบที่จะฟ้องเอาค่าท่อระบายน้ำจากบริษัทนอร์ทเทิร์นครอสส์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวการ อันเป็นกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่เพื่อให้พ้นความรับผิด จำเลยจึงมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้าง ฉะนั้นศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยชี้แจงนำนักพยานหลักฐานในคดีนี้ตามหน้าที่นำสืบที่ถูกต้องต่อไป" แล้วศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวแทนของบริษัทนอร์ทเทิร์นครอสส์ จำกัด การที่จำเลยซื้อสินค้าจากโจทก์ จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายณรงค์ ไชยวงศ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสมพงษ์ สนิธิเณร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น